



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

REGISTRO GENERALE N. 1475 del 22/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 281 del 22/09/2026

PROPOSTA N. 2578 del 21/09/2026

OGGETTO: Decadenza dell'assegnazione di alloggio E.R.P. ai sensi dell'art. 47, c. 1 – lett. b) L.R. 32/96 ss. mm. ii. – M. F.

Il Responsabile del procedimento

Premesso che la Legge della Regione Calabria n. 32/96 ss.mm.ii. "Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" ed in particolare l'art. 47, comma 1 – lett. b), dispone la decadenza dal titolo a mantenere l'alloggio condotto in locazione se, successivamente alla stipula del contratto di locazione, l'assegnatario non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso ovvero non lo abbia occupato stabilmente nel termine di trenta giorni dalla consegna, semprechè, diffidato dall'Ente Gestore, non provveda entro il termine di trenta giorni a rimuovere l'irregolarità contestata.

Richiamato l'art. 47, comma 1 lett. b) della L.R. 32/96 ss. mm. ii., che impone al Comune che ha effettuato l'assegnazione, il pronunciamento della decadenza dell'assegnazione, anche su proposta dell'Ente Gestore, dopo aver notificato all'interessato la sussistenza delle condizioni di legge, assegnandogli un termine non superiore a 15 giorni per la presentazione di deduzioni scritte o documenti;

Atteso che:

- l'Aterp distretto di Catanzaro a seguito di accertamenti effettuati dal proprio personale, con
***** segnalava a codesto Ente, che
***** , assegnatario dell'unità immobiliare sita***** , risultava non abitare stabilmente nell'alloggio assegnatogli trasferendo la propria residenza in***** ,

- l'Aterp con successiva nota ***** , segnalava che l'alloggio originariamente assegnato alla S.V., si trova al ***** , come precedentemente comunicato.

- questo Comune veniva invitato formalmente, previa istruttoria, ad avviare il procedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di cui trattasi, nei confronti dell'assegnatario*****

- questo Ufficio con con note ***** , incaricava la Polizia Locale ad effettuare apposito sopralluogo al fine di accertare se l'assegnatario abitasse stabilmente nell'alloggio erp di cui sopra;

Vista la nota***** , con la quale al ***** è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., l'avvio del procedimento per la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di erp, ubicato in ***** ai sensi dell'art. 47 comma 1 lett. b) della L.R. 32/96 ss. mm. ii., assegnando allo stesso, il termine di 15 giorni dal ricevimento della nota stessa, per la presentazione di eventuali deduzioni scritte e di documenti, al fine di fornire elementi tali da modificare, nel caso, le condizioni accertate dal Comune;

Dato atto - che l'interessato entro il termine fissato non ha presentato deduzioni scritte e documenti al fine di fornire elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, - che entro i successivi 30 giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento di decadenza, come da normativa di riferimento, non ha provveduto a rimuovere le irregolarità contestate;

Richiamato l'art. 47 comma 1, lettera b) della L.R. 32/96 ss.mm.ii., il quale prevede espressamente quanto segue: "*l'assegnatario decade dal titolo a mantenere l'alloggio condotto in locazione se, successivamente alla stipula della contratto di locazione, non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso ovvero non lo abbia occupato stabilmente nel termine di trenta giorni dalla consegna, semprechè, diffidato dall'Ente Gestore, non provveda entro il termine di trenta giorni a rimuovere l'irregolarità contestata*" Nel caso di specie, in data ***** cambiava la residenza anagrafica da *****
*****.

ATTESO che:

- l'assegnatario originario dell'alloggio di che trattasi ***** dalle risultanze degli accertamenti anagrafici condotti da questo Ufficio e contestualmente dalle verifiche dirette ad accertare la sussistenza della dimora abituale dello stesso, eseguite e trasmesse dalla Polizia Locale, è emerso che ha trasferito la propria residenza *****.

VISTO i rapporti informativi***** redatti dalla Polizia Locale da ritenersi parte integrante del presente atto nonché motivazione dello stesso;

Ritenuto:

- in osservanza del disposto di cui all'art. 47, comma 1), lettera b) della L.R. 32/96, ss.mm.ii. disporre la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio e.r.p. nei confronti del *****

Tutto ciò premesso e considerato

- Vista la Legge Regionale 25 novembre 1996 n. 32 e ss.mm.ii.;
- Vista la Legge n. 267 del 18/08/2000 ed in particolare l'art. 107;
- l'art. 47 della Legge Regionale 32/96.
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti altresì:

- la Deliberazione di Giunta Comunale numero 191 del 04/06/2025 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027;
- la Delibera di Giunta Comunale numero 197 del 06/06/2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione PIAO 2025/2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale numero 227 del 29/08/2025 avente ad oggetto "Variazione al PIAO 2025-2027. Approvazione modifica alla sottosezione 3.3 Allegato 4. Programmazione Triennale Fabbisogni del Personale";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale numero 149 del 22/05/2026 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione"
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21/07/2026 di Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi de l'art. 227, d.Lgs. n. 267/2000;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 13/08/2026 relativa all'approvazione dell'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2026 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto, anche potenziale, del Dirigente e del Responsabile del procedimento/istruttoria, la cui veridicità si attesta con la sottoscrizione del presente provvedimento, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012;

Verificata ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente/Responsabile del Servizio;

PROPONE L'ADOZIONE DEL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate per costituire parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione:

- 1) di dichiarare la decadenza dell'assegnazione relativamente all'alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito *****
 comma 1 lett. b) della L.R. 32/96 ss. mm.ii, nei confronti del*****
 dell'alloggio nella disponibilità dell'Aterp di Catanzaro;
- 2) di stabilire ai sensi e per gli effetti dell' art. 47, c. 4 della L. R. 32/96 e ss.mm.ii. , che il termine per il rilascio dell'alloggio e la consegna delle chiavi all'Aterp di Catanzaro è di 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
- 3) di dare atto che la decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione in essere;
- 4) di specificare che ai sensi dell'art. 47, c. 5 della L.R.32/96 ss. mm. ii, il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio;
- 5) di disporre la notifica del presente provvedimento ***** in qualità di assegnatario originario e la trasmissione di copia dello stesso all'ATERP di Catanzaro per quanto di competenza ed al comando di Polizia Locale;
- 6) di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla data di notifica;
- 7) di accertare la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
- 8) di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale.

Il sottoscritto responsabile attesta, con la sottoscrizione del presente atto e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anti-corruzione, il rispetto della privacy, che consentono al Dirigente di assumere il presente provvedimento.

Pietro Cefalà

Firma autografa sostituita a mezzo

stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

IL DIRIGENTE

Vista la sopra esposta proposta;

Ritenendola meritevole di approvazione

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate per costituire parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione:

- 1) di dichiarare la decadenza dell'assegnazione relativamente all'alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito *****
*****, ai sensi dell'art. 47, comma 1 lett. b) della L.R. 32/96 ss. mm.ii, nei confronti *****

con conseguente rientro dell'alloggio nella disponibilità dell'Aterp di Catanzaro;
- 2) di stabilire ai sensi e per gli effetti dell' art. 47, c. 4 della L. R. 32/96 e ss.mm.ii. , che il termine per il rilascio dell'alloggio e la consegna delle chiavi all'Aterp di Catanzaro è di 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
- 3) di dare atto che la decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione in essere;
- 4) di specificare che ai sensi dell'art. 47, c. 5 della L.R.32/96 ss. mm. ii, il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio;
- 5) di disporre la notifica del presente provvedimento*****in qualità di assegnatario originario e la trasmissione di copia dello stesso all'ATERP di Catanzaro per quanto di competenza ed al comando di Polizia Locale;
- 6) di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla data di notifica;
- 7) di accertare la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
- 8) di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2578 del 21/09/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Lamezia Terme, lì 22/09/2026

Il Dirigente

Avv. PETRONIO STEFANIA